

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제23-안전건설종합-19호

제 목 건설기술용역 계약방법 변경 필요

소관부서 ○○○○처 ○○○○○○부, ▶▶▶▶처 ■■■■■■부

조치부서 ○○○○처, ▶▶▶▶처

내 용

1. 업무 개요

▶▶▶▶처 ■■■■■■부는 건설공사의 설계 및 시공업무를 총괄하여 관리하며 건설 설계분야 용역발주 업무를 담당하고 있으며, ○○○○처 ○○○○부부는 공사와 용역의 계약 및 사후관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」제53조(건설공사 등의 부실측정) 및 동법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실 측정에 따른 벌점 부과 등)에 따르면 발주청은 건설사업자, 건설엔지니어링사업자가 건설공사, 건설엔지니어링 또는 공사감리를 성실하게 수행하지 아니함으로써 부실공사가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우, 부실의 정도를 측정하여 벌점을 주어야 하며, 벌점을 받은 자에게 발주청이 실시하는 입찰 시, 그 벌점에 따라 불이익을 주어야 한다.

또한, 공사는「건설기술진흥법」에서 규정하고 있는 것보다 강화된 기준으로「부실벌점 관리 지침」을 자체적으로 제정·운영하며, 공사에서 직접발주하는 계약의 입찰참가자격 사전심사 및 적격심사 등에 활용하고 있다.

한편, ○○○○○○부는 건설기술용역의 공정경쟁 입찰을 통한 계약 신뢰성 확보를 목적으로 ‘계약제도 개선 진행현황 CEO 보고(’22.02.08)’를 통해 종합심사낙찰제 대상¹⁾인 건설기술용역에 대하여 계약체결을 조달청에 위탁하여 실시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

부는 천연가스 %% 및 공급시설의 건설기술용역에 대하여 000000부에 계약을 의뢰하면서, '22.02.08 이후에는 아래 [표 1]과 같이 9개의 용역에 대하여 조달청 위탁계약 시행으로 의뢰하였고, 00000000부는 12개 용역의 계약을 조달청에 위탁하였으며, 조달청에 납부된 업무위탁 수수료는 총 ???,???,???원이다.

1) 추정가격 15억원 이상인 기본설계용역, 25억원 이상인 실시설계용역, 20억원 이상인 건설사업관리용역

[표 1] 조달청 위탁 용역 계약현황

계약명	계약일	계약금액 (천원)	조달청 납부 수수료(원)	조달청 위탁 의뢰 여부
▲▲기지 1단계 저장탱크 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	‘22. 9. 1	19,074,000	???,???,???	×
▲▲기지 부두 및 항만공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	‘22.10.31	9,085,945	??,???,???	○
▲▲기지 행정동 건축공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	‘22.11.30	9,318,000	??,???,???	○
▲▲기지 1단계 본설비 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	‘23. 2. 1	24,882,000	??,???,???	×
㉠㉡군 및 ㉠㉡㉢㉣ 천연가스 공급시설 건설공사 시공단계의 감독권한대행 등 건설사업관리용역	‘22.12. 1	5,012,260	??,???,???	○
㉠㉡~㉢㉣ 천연가스 공급시설 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	‘22.11. 4	6,292,000	??,???,???	○
□□기지~㉢㉣ 천연가스 공급시설 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	‘22.12.20	5,160,100	??,???,???	○
□□기지~㉢㉣ 천연가스 공급시설 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	‘23. 2. 1	5,989,500	??,???,???	○
▲▲기지~㉢㉣ 및 ㉢㉣GS 천연가스 공급시설 건설공사 건설사업관리용역	‘22.12.20	7,800,000	??,???,???	○
㉢㉣~㉢㉣ 및 ㉢㉣~㉢㉣교 천연가스 공급시설 건설공사 건설사업관리용역	‘23. 1.16	6,903,600	??,???,???	○
▲▲기지 #5~7 저장탱크 설계용역	‘23.2.27	4,477,000	??,???,???	×
㉢㉣㉢㉣㉢㉣ 및 ㉢㉣㉢㉣㉢㉣ 발전소 천연가스공급시설 건설사업관리용역	‘23. 3. 2	6,600,000	??,???,???	○
계			???,???,???	

※ ○○○○○○○부 및 부 제출자료 받침

건설기술용역의 계약업무를 조달청에 위탁하여 처리하는 것은 입찰참가자 적격심사 과정에서 퇴직자 접촉 등 불공정 가능요소를 사전에 제거하는 장점이 있으나, 공사에서 자체적으로 수행 가능한 업무를 외부에 위탁함으로써 불필요한 비용이 발생하고, 자체계약과 비교하여 약 1개월의 계약기간이 추가 소요되며, 공사의 자체기준에 따라 부과된 부실벌점 활용이 불가하여「건설기술진흥법」으로 정한 부실 및 사고보다 경미한 사안에 대해서는 계약상대자 제재방안이 상실되는 단점이 있으므로, 건설기술용역을 조달청에 위탁하게 된 원인을 해소할 수 있는 개선방안을 마련한 뒤 직접계약

으로 변경할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▶▶▶▶처 ■■■■■부는 자체발주 및 조달청 위탁발주는 각각의 장·단점이 있으므로 특정 부분만 고려하여 어떠한 발주방식이 더 적절한지를 판단하는 것은 어려우며, 조달청 위탁으로 결정한 당초 취지 등을 전체적으로 고려하여 발주 방식을 결정해야 할 것이라는 의견을 제시하였고,

♀♀♀♀처 공사용역부는 불공정논란 해소방안을 수립하여 계약방법을 직접계약으로 변경하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ▶▶▶▶처장과 ♀♀♀♀처장은 조달청에 위탁하여 계약하고 있는 건설기술용역의 위탁시행하게 된 원인을 해소할 수 있는 개선방안을 마련하고, 계약방법을 직접계약으로 변경하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

\$\$본부 ▶▶▶▶처 ■■■■■부 (통보)

&&&&본부 ♀♀♀♀처 θθθθθθ부 (통보)